



Le omissioni

Omissions

Perché non aiutare non fonda automaticamente un'azione di negligence. Diritto di Inghilterra e Galles; la guida sulla responsabilità per omissione approfondisce le situazioni particolari.

1. Non agire e creare un pericolo

Un'omissione (**omission**) è non fare qualcosa. Un passante non offre un passaggio a un ciclista in difficoltà: omissione. Lo investe guidando male: pericolo dalla propria attività. Il diritto normalmente tratta queste situazioni in modo diverso. [1]

Confronto inventato: Un visitatore non asciuga acqua versata da altri sul marciapiede. Un dipendente versa negligenzemente acqua in negozio e la lascia lì. "Nessuno pulisce" descrive entrambi; chi ha creato il rischio è diverso.

La grammatica "ha fatto" oppure "non ha fatto" non basta. Chi parcheggia in discesa senza freno a mano può creare un rischio con l'intera attività. L'omissione di una precauzione non diventa per questo necessariamente un'omissione pura. [1]

2. La regola generale

Bisogna normalmente usare ragionevole diligenza per non creare rischi ingiustificati di danni fisici prevedibili con la propria condotta. Non esiste un generale dovere di proteggere ogni estraneo da un rischio indipendente, causato da natura, altri o dalla persona stessa. Basi particolari possono creare doveri di protezione. [1]

3. Perché tracciare questa distinzione?

Molte persone potrebbero aiutare contro pericoli non creati da loro. Un obbligo universale avrebbe confini incerti e oneri gravosi. Questo spiega la regola, ma non sostituisce l'esame di fatti, relazione e legislazione. [1, 2]

Qui si tratta di questa azione civile inglese, non di decidere ogni dovere morale o altre eventuali prescrizioni legislative italiane.



Stovin: una visuale ostruita

4. Stovin v Wise [1996] AC 923 [2, 3]

Un terrapieno e una recinzione ostacolavano la visuale a un incrocio. Wise uscì da una strada laterale e urtò la moto di Stovin, che subì gravi lesioni e la citò. Wise coinvolse il Norfolk County Council, sostenendo che avrebbe dovuto migliorare la visuale. I funzionari avevano considerato il lavoro ma non lo completarono.

L'autorità aveva poteri legislativi (**statutory powers**) per migliorare la situazione. Un potere consente di agire, ma non promette da solo a ogni individuo un intervento in ogni caso o damages se non avviene. L'autorità non aveva creato l'ostruzione.

Chi ha vinto, e perché? Norfolk vinse alla House of Lords per 3 a 2. Non aveva il dovere di common law invocato verso Stovin di esercitare quel potere e migliorare l'incrocio. Il precedente 30% di responsabilità attribuito all'autorità non rimase fermo. Questo **non** faceva vincere Wise nella distinta questione della sua guida negligente verso Stovin. [2, 3]

5. Un compito pubblico non è sempre un'azione privata

Compiti e poteri di sicurezza stradale non creano automaticamente un diritto individuale al risarcimento. Si esaminano legge e dovere concretamente invocato. La sola parola "discrezionalità" non risolve tutte le cause contro un'autorità. [3]

Esempio inventato: Una città programma uno specchio per un incrocio difficile. Prima dell'installazione un automobilista non dà precedenza. Chi creò il rischio? Quale legge vale? Il progetto da solo non prova l'azione di quel ferito contro la città.



Smith: incendio appiccato da terzi

6. Smith v Littlewoods Organisation Ltd [1987] AC 241 [4]

Littlewoods possedeva un cinema vuoto destinato a ristrutturazione. Intrusi entrarono, vandalizzarono e appiccarono deliberatamente un incendio che danneggiò immobili vicini, compresi locali commerciali e una chiesa. I proprietari citavano Littlewoods per mancate misure di sicurezza e sorveglianza.

Littlewoods non era stata informata delle precedenti intrusioni o dei tentativi di incendio. Non era dimostrato un insolito pericolo d'incendio dell'immobile. Si chiedeva se dovesse, in quelle circostanze, proteggere i vicini con misure come vigilanza continua contro gli atti indipendenti degli intrusi.

Chi ha vinto, e perché? Littlewoods vinse; la House of Lords respinse gli appelli dei vicini. Alla luce di ciò che sapeva o doveva ragionevolmente sapere, il rischio di incendio doloso non era accertato in modo da richiedere quelle misure. Il risultato dipendeva dai fatti, non dava un'immunità perpetua ogni volta che un terzo appicca il fuoco. [4]

7. Se cambiano conoscenza e rischio

Variante inventata: I vicini avvertono ripetutamente per iscritto che gli intrusi accendono fuochi. Una piccola misura efficace potrebbe eliminare una specifica fonte di rischio. Conoscenza, controllo, gravità e onere delle precauzioni possono cambiare l'analisi. Non è una sentenza con un vincitore già stabilito.

I terzi (**third parties**) sono qui gli intrusi. Il loro dolo è rilevante, ma "l'ha fatto un altro" non esaurisce le domande su conoscenza, prevedibilità e ragionevole diligenza.



Un percorso di ragionamento

8. Partire dalla fonte del rischio

Primo: quale lesione o danno materiale avvenne? Secondo: il convenuto creò o aumentò il pericolo con la sua attività? Terzo: se indipendente, quale relazione, controllo, responsabilità assunta o regola può fondare protezione? Quarto: se esiste un dovere, fu violato e causò il danno? [1]

Confronto: Stovin chiedeva miglioramento di una situazione stradale preesistente mediante poteri pubblici. Smith chiedeva protezione dall'incendio doloso di terzi, con questioni di conoscenza e rischio. Entrambi riguardavano protezione, ma le basi erano diverse.

9. Tre errori frequenti

“Il danno era prevedibile, quindi il dovere esiste.” La prevedibilità da sola spesso non basta con pericolo indipendente. “Era omissione, quindi nessuna azione.” Relazioni particolari possono fondarla. “Nessun dovere significa nessun danno.” Un danno reale può non essere attribuibile in negligence a questo convenuto. [1, 3, 4]

10. Una breve risposta in inglese

Question: Is the council liable because it did not improve the junction? **Answer model:** First identify the source of the danger and the duty claimed. In Stovin, the council had a statutory power but did not owe the particular private duty to improve visibility. Different facts or legislation require separate analysis.

Assumere cura, controllare una fonte o peggiorare le cose con un intervento può richiedere un'altra conclusione. La guida sulla responsabilità per omissione studia queste possibilità. [1]



Domande di comprensione e risposte

1. Che cos'è un'omissione?

Risposta: Non fare qualcosa. L'esistenza di un dovere di agire è una questione ulteriore.

2. Perché il freno a mano non è risolto dalla sola parola omissione?

Risposta: Il parcheggio nel suo insieme può creare un rischio con la propria attività.

3. Norfolk creò il terrapieno?

Risposta: No. La domanda riguardava il mancato esercizio di un potere per migliorare il rischio esistente.

4. Chi vinse Stovin e che cosa non seguiva?

Risposta: Vinse l'autorità; questo non eliminava la distinta responsabilità di Wise per la guida.

5. Chi accese l'incendio in Smith?

Risposta: Intrusi indipendenti, non Littlewoods.

6. Perché Littlewoods vinse?

Risposta: Conoscenza e rischio accertati non giustificavano la protezione e le misure invocate in quella situazione.

7. Un potere pubblico è sempre un diritto individuale a damages?

Risposta: No. Il solo potere legislativo non crea automaticamente il particolare dovere privato.



Fonti primarie

Fonti primarie già verificate per la serie inglese il 4 ottobre 2026. Le nuove decisioni guida sono state nuovamente consultate durante la preparazione delle versioni europee. Gli esempi indicati come inventati sono situazioni didattiche. Le traduzioni spiegano il diritto studiato, senza equipararlo automaticamente al diritto italiano.

[1] Tindall [2024] UKSC 33.

Testo ufficiale, paragrafi 20-45 sulla regola e sull'intera attività; qui fonte del metodo. [Apri la fonte](#)

[2] Stovin v Wise [1996] UKHL 15.

Sentenza della House of Lords, esito maggioritario a favore dell'autorità. [Apri la fonte](#)

[3] Gorringe [2004] UKHL 15.

Testo ufficiale che spiega Stovin: Lord Hoffmann, paragrafi 21-27, e Lord Steyn, 3-5; qui fonte esplicativa. [Apri la fonte](#)

[4] Smith v Littlewoods [1987] AC 241.

Sentenza della House of Lords su cinema, incendio doloso e doveri di protezione. [Apri la fonte](#)